

1500005-73.2022.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... elaborou um Boletim de Ocorrência de furto de uma bicicleta. Declinou que já estavam ocorrendo vários furtos de bicicletas com imagens gravadas pelas câmeras de segurança, alguns deles, praticados pelo acusado. Revelou que ao verificar as imagens do furto em questão constatou que o acusado havia sido o autor. Narrou que o acusado chegou à residência, viu o portão aberto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500005-73.2022.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500005-73.2022.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2348583/2021 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 16330493 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2190324/21/020 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2348583 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALEXANDRE GARCIA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

MARCOS ALEXANDRE GARCIA DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas sanções do

artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 17 de novembro de 2021, na Rua São Paulo, nº 258, Centro, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista/SP, subtraiu, para si ou para outrem, uma bicicleta, marca Gios, aro 26 (vinte e seis), cor laranja, pertencente a Alberto Donizete Medeiros Azevedo.

Recebida a denúncia ao 22 de junho de 2022 (fl. 57/58), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 129/130).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 132/133), o feito seguiu seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviu-se a vítima e uma testemunha de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 166).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl. 177/181).

A defesa pugnou pelo reconhecimento de atenuante, além de postular a aplicação de regime mais brando (fl. 185/188).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito se comprovou pelo documento de ocorrência (fls.06/07), pelo auto de avaliação (fl. 48) e pela prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O acusado em seu interrogatório admitiu a prática da infração e se disse estar arrependido. Sua confissão está em harmonia com as demais provas. Vejamos.

A vítima Alberto relatou que, naquele dia, seu irmão havia usado a bicicleta e, quando retornou, a deixou em um quartinho, mas acabou se esquecendo de fechar o portão. Quando o acusado percebeu a situação, adentrou à casa e furtou a bicicleta. Todo o ocorrido foi registrado por uma câmera de segurança. Acrescentou que não conseguiu recuperar a bicicleta até o momento.

A testemunha Edilson, Policial Civil, disse que no dia dos fatos elaborou um Boletim de Ocorrência de furto de uma bicicleta. Declinou que já estavam ocorrendo vários furtos de bicicletas com imagens gravadas pelas câmeras de segurança, alguns deles, praticados pelo acusado. Revelou que ao verificar as imagens do furto em questão constatou que o acusado havia sido o autor. Narrou que o acusado chegou à residência, viu o portão aberto, pegou a bicicleta e empreendeu fuga. Esclareceu que a imagem era perfeita, possibilitando sua identificação de maneira certa.

Assim sendo, ficaram caracterizadas plenamente a autoria e a materialidade da infração. A prova amealhada é plena e está em harmonia com os demais elementos existentes.

Eis a jurisprudência:

Apelação. Tentativa de furto. Recurso defensivo. Pleitos: a) reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea; b) compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência; c) a isenção da pena de multa. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha policial coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Admissão informal apresentada aos policiais corroborada pela confissão formalizada quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Versão oferecida pelo acusado em juízo que restou isolada no contexto probatório. 2. Dosimetria que merece reparos. 2.1. Caracterização de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas. Bis in idem não violado. Inteligência da Súmula n. 241 do STJ. 2.2. Possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Réu que confessou os fatos em sede preliminar. Incidência da Súmula 545, do STJ. Compensação integral entre agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias igualmente

preponderantes. Precedentes. 2.3. Manutenção do regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis. 3. Pedido de extinção da pena de multa. Impossibilidade. Preceito secundário da norma penal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15004417120208260626 SP 1500441-71.2020.8.26.0626, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 25/03/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022)

APELAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Furto QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. materialidade E AUTORIA COMPROVADAS. "REI" ENCONTRADAS EM PODER DA RÉ, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. CONFISSÃO. VALIDADE. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA QUE COMPORTA ALTERAÇÃO, PARA AFASTAR A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto qualificado e tentado. 2. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). 3. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão judicial da ré não tenha sido firme e sincera, especialmente porque amparada no restante da prova oral colhida em Juízo. 4. Concurso de agentes. Qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, sobretudo pela confissão judicial da ré. 5. Furto tentado, porquanto a recorrente não logrou a tão almejada posse do produto da rapina, sendo detida pelo segurança do estabelecimento comercial ainda na cena do crime. 6. Dosimetria que merece reparo, para afastar a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, sobretudo considerada a multirreincidência específica da ré. 6.1 A circunstância agravante da reincidência prepondera sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal. Este entendimento, por sinal, como diferente não haveria de ser, é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do STF (HC 105.543/MS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 26.05.14; RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 29.05.14; RHC 120.677/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 02.04.13). 6.2 Preservada a diminuição de metade em razão da tentativa. Fração que se revelou adequada ao "iter criminis" percorrido pela ré. 7. Regime aberto mantido, ante a ausência de impugnação Ministerial neste ponto. 8. A ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, II e III, e § 3º do Código Penal. Tampouco ao "sursis", forte no art. 77, I e II, do mesmo Estatuto legal. 9. Nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao apelo Ministerial, com expedição de mandado de prisão. (TJ-SP 00028062420158260635 SP 0002806-24.2015.8.26.0635, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2017)

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 99/115. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade. A participação da vítima nos fatos em nada contribuiu para a ação criminosa.

Presente a circunstância judicial que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data. Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 111), não utilizada para efeitos de maus antecedentes, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas. Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e a reincidência específica do agente.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR MARCOS ALEXANDRE GARCIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a suspensão condicional da pena, bem como, não se revela recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, §3º do Código Penal).

O condenado poderá apelar em liberdade porque respondeu ao procedimento nesta condição e o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar. Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Bragança Paulista, 19 de dezembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA